(14699)

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX
08 OCT 2026
ENTRADA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX

BLOQUE LIBERTAD AVANZA DAIREAUX

PROYECTO DE ORDENANZA

HCD DAIREAUX

Fecha: 08/10/2026

"CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN, ACOPIO Y VALORIZACIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU) DEL PARTIDO DE DAIREAUX"

VISTO:

La necesidad de establecer un sistema organizado para la recepción, acopio transitorio, clasificación, registro, transporte y destino ambientalmente adecuado de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) generados dentro del Partido de Daireaux;

La necesidad de prevenir su abandono, disposición inadecuada, acumulación sin control y quema a cielo abierto, atendiendo a los riesgos ambientales, sanitarios y de incendio asociados;

La conveniencia de promover políticas locales de economía circular, recuperación de materiales y valorización de residuos;

Y la posibilidad de desarrollar un sistema de alcance regional mediante convenios con municipios y organismos públicos y privados;

CONSIDERANDO:

Que los Neumáticos Fuera de Uso constituyen un flujo de residuos que requiere una gestión diferenciada, atendiendo a sus características físicas, volumen, composición y riesgos asociados a su manejo inadecuado;

Que la Resolución N.° 523/2013 de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación establece definiciones y lineamientos para el manejo sustentable de neumáticos durante su ciclo de vida, incluyendo los principios de prevención, reutilización, reciclado, valorización y disposición final ambientalmente adecuada;

Que dicha normativa establece asimismo una jerarquía de manejo que prioriza la prevención y minimización, la reutilización, el reciclado, la recuperación energética y, como última alternativa, la disposición final;

Que la Ley Nacional N.° 25.675 establece los presupuestos mínimos para una gestión ambiental sustentable y adecuada;

Que la Ley Provincial N.° 11.723 establece el marco general de protección, conservación y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el territorio bonaerense;

Que la Ley Provincial N.° 13.592 establece los principios y procedimientos relativos a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y contempla la planificación, valorización, reutilización, reciclaje y gestión de residuos a escala regional;

Que la Provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con un marco regulatorio específico para los Residuos Industriales No Especiales mediante la Resolución N.° 60/2026 del Ministerio de Ambiente, cuya aplicación deberá ser considerada cuando corresponda según el origen, características y actividad generadora de los residuos;

Que el Municipio posee interés directo en prevenir la generación de puntos de acumulación y disposición inadecuada de NFU dentro de su territorio, así como en organizar mecanismos de recepción y derivación hacia destinos autorizados;

Que la implementación progresiva de un Centro Regional permitirá adaptar las inversiones a las posibilidades presupuestarias municipales y evaluar posteriormente la incorporación de tecnologías de clasificación, trituración y valorización, siempre que se obtengan previamente las autorizaciones y habilitaciones correspondientes;

Que un sistema regional permitirá optimizar costos logísticos, generar economías de escala y favorecer acuerdos de cooperación con municipios vecinos, organismos públicos, instituciones académicas, cooperativas y operadores especializados;

Que la valorización de los NFU puede permitir la recuperación de materiales tales como caucho, acero y fibras, disminuyendo la necesidad de disposición final y favoreciendo la economía circular;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1° — Creación.

Créase en el ámbito del Partido de Daireaux el Centro Regional de Gestión, Acopio y Valorización de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), destinado a organizar la recepción, acopio transitorio, clasificación, registro, trazabilidad y derivación de los NFU hacia procesos de reutilización, reciclado, valorización, tratamiento o destino ambientalmente autorizado.

ARTÍCULO 2° — Finalidad.

Son objetivos de la presente Ordenanza:

a) Prevenir el abandono, arrojo, quema y disposición inadecuada de NFU.

b) Reducir los riesgos ambientales, sanitarios y de incendio asociados a su acumulación y manejo inadecuado.

c) Promover la economía circular y el aprovechamiento de los materiales contenidos en los NFU.

d) Favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los materiales recuperables.

e) Establecer mecanismos de registro y trazabilidad.

f) Promover la gestión regional de los NFU.

g) Generar las condiciones para el desarrollo progresivo de actividades de valorización material, conforme a las autorizaciones que correspondan.

ARTÍCULO 3° — Definiciones.

A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por:

Neumático Fuera de Uso (NFU): aquel neumático usado cuyo estado de desgaste, deterioro o condición técnica no permite continuar utilizándolo en las condiciones para las cuales fue fabricado, conforme a la normativa aplicable.

Acopio transitorio: almacenamiento temporal de NFU en el Centro, previo a su reutilización, reciclado, valorización, tratamiento o derivación a destino autorizado.

Valorización: toda operación que permita el aprovechamiento de los NFU o de los materiales que los componen, siempre que se realice de manera ambientalmente adecuada y conforme a la normativa vigente.

Reciclado: proceso mediante el cual se recuperan materiales provenientes de los NFU para su utilización como insumos o materias primas en otros procesos productivos.

Tratamiento: conjunto de operaciones físicas, mecánicas o de otra naturaleza destinadas a preparar, transformar, recuperar o acondicionar los NFU para su valorización o destino final autorizado.

ARTÍCULO 4° — Ámbito de aplicación.

El sistema comprenderá los NFU generados dentro del Partido de Daireaux.

El Centro podrá recibir NFU provenientes de otros municipios, localidades o jurisdicciones, mediante convenios específicos y siempre que ello resulte compatible con la capacidad operativa del Centro y con la normativa nacional y provincial aplicable.

ARTÍCULO 5° — Autoridad de aplicación.

Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza el área municipal que determine el Departamento Ejecutivo.

La autoridad de aplicación ejercerá sus funciones sin perjuicio de las competencias que correspondan a los organismos provinciales y nacionales.

ARTÍCULO 6° — Localización y predio.

El Departamento Ejecutivo determinará el inmueble destinado al funcionamiento del Centro, debiendo considerar su localización, accesibilidad, compatibilidad urbanística, condiciones de seguridad, prevención y respuesta ante incendios, condiciones ambientales y posibilidades de ampliación futura.

La localización y puesta en funcionamiento del Centro deberá ajustarse a las habilitaciones y autorizaciones que correspondan.

ARTÍCULO 7° — Condiciones mínimas de funcionamiento.

El Centro deberá contar, en forma progresiva y de acuerdo con las etapas de implementación, con:

a) Cerramiento y control de acceso.

b) Sector de recepción y carga y descarga.

c) Área diferenciada para almacenamiento transitorio.

d) Señalización adecuada.

e) Medidas de prevención y respuesta ante incendios.

f) Medidas destinadas a impedir la acumulación de agua en los neumáticos.

g) Registro de ingreso y egreso.

h) Condiciones de seguridad para trabajadores y terceros.

i) Los demás requisitos establecidos por la reglamentación y por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 8° — Registro Municipal de NFU.

Créase el Registro Municipal de Ingreso y Egreso de Neumáticos Fuera de Uso, que deberá permitir documentar, como mínimo:

a) Fecha de ingreso.

b) Procedencia.

c) Cantidad y/o peso estimado.

d) Tipo de generador.

e) Responsable de la entrega.

f) Fecha de egreso.

g) Transportista, cuando corresponda.

h) Destino declarado.

i) Operador o establecimiento receptor, cuando corresponda.

La autoridad de aplicación podrá implementar el registro mediante medios digitales.

ARTÍCULO 9° — Generadores.

Podrán entregar NFU en el Centro, conforme a las condiciones establecidas por la reglamentación:

a) Particulares.

b) Gomerías.

c) Talleres.

d) Comercios.

e) Empresas.

f) Productores agropecuarios.

g) Organismos públicos.

h) Cooperativas y organizaciones autorizadas.

i) Demás generadores alcanzados por la normativa vigente.

Los generadores deberán respetar las condiciones de recepción establecidas por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 10° — Transporte.

El transporte de NFU hacia o desde el Centro deberá realizarse de acuerdo con la normativa vigente y, cuando corresponda, mediante transportistas habilitados.

La autoridad de aplicación establecerá los mecanismos de control y documentación necesarios para garantizar la trazabilidad del material transportado.

ARTÍCULO 11° — Destino y jerarquía de gestión.

Los NFU recibidos deberán ser destinados, en la medida de su factibilidad técnica, económica y ambiental, siguiendo criterios de priorización que contemplen:

a) Reutilización.

b) Reciclado.

c) Valorización material.

d) Otras formas de recuperación ambientalmente adecuadas.

e) Disposición final de los remanentes que no puedan ser aprovechados.

La disposición final constituirá la última alternativa, conforme a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 12° — Trazabilidad.

Todo egreso de NFU del Centro deberá quedar documentado mediante constancia de entrega o documentación equivalente, indicando, según corresponda, cantidad, transportista, destinatario y destino.

La autoridad de aplicación deberá procurar que los NFU no sean derivados a destinos no autorizados.

ARTÍCULO 13° — Programa Regional.

Créase el Programa Regional de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, mediante el cual el Municipio de Daireaux podrá celebrar acuerdos con otros municipios y organismos públicos o privados para:

a) Recepción de NFU.

b) Acopio transitorio.

c) Transporte.

d) Clasificación.

e) Reutilización.

f) Reciclado.

g) Valorización.

h) Tratamiento.

i) Derivación a destinos autorizados.

El funcionamiento regional deberá adecuarse a las autorizaciones y requisitos establecidos por la normativa provincial y nacional aplicable.

ARTÍCULO 14° — Convenios.

Facúltese al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios y acuerdos de cooperación con municipios, organismos provinciales y nacionales, universidades, instituciones científicas y tecnológicas, cooperativas; empresas, operadores y gestores habilitados y demás entidades vinculadas con la gestión ambiental de NFU.

ARTÍCULO 15° — Prohibiciones.

Prohíbese dentro del Partido de Daireaux:

a) El abandono de NFU en la vía pública, caminos rurales, espacios verdes, cursos de agua, terrenos baldíos o sitios no autorizados.

b) El enterramiento de NFU.

c) La quema de NFU a cielo abierto.

d) La disposición de NFU en sitios no autorizados.

e) Cualquier otra forma de manejo que contravenga la normativa ambiental vigente.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones previstas por la legislación aplicable.

ARTÍCULO 16° — Actividades de tratamiento y valorización.

La presente Ordenanza no habilita por sí misma la instalación o funcionamiento de plantas industriales ni la realización de actividades de trituración, transformación, tratamiento, reciclado o valorización que requieran autorización o habilitación provincial, nacional o de otro organismo competente.

Toda actividad de esa naturaleza deberá contar previamente con las autorizaciones ambientales, urbanísticas, industriales, de seguridad y demás requisitos que resulten exigibles.

ARTÍCULO 17° — Desarrollo progresivo.

La implementación del Centro podrá desarrollarse por etapas:

Primera etapa: recepción, clasificación, registro y acopio transitorio.

Segunda etapa: consolidación del sistema regional, transporte y derivación a operadores habilitados.

Tercera etapa: evaluación de alternativas de valorización material, incluyendo eventualmente procesos de trituración, separación y recuperación de caucho, acero y otros componentes.

La incorporación de nuevas etapas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, factibilidad técnica, viabilidad económica y cumplimiento de las autorizaciones correspondientes.

ARTÍCULO 18° — Financiamiento.

El Programa podrá financiarse mediante:

a) Partidas presupuestarias municipales.

b) Convenios con organismos públicos.

c) Programas provinciales o nacionales.

d) Aportes y subsidios.

e) Convenios de cooperación.

f) Acuerdos con entidades privadas.

g) Recursos provenientes de la comercialización o valorización de materiales recuperados, cuando legalmente corresponda.

h) Todo otro recurso que resulte legalmente disponible.

ARTÍCULO 19° — Régimen de infracciones.

Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza serán sancionadas conforme al régimen de faltas municipales vigente y demás normativa aplicable.

El Departamento Ejecutivo deberá evaluar la adecuación de la normativa de faltas existente a las conductas prohibidas por el artículo 15° de la presente.

ARTÍCULO 20° — Reglamentación.

El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza dentro de los ciento veinte (120) días de su promulgación.

La reglamentación deberá establecer, como mínimo:

a) Condiciones de recepción.

b) Horarios.

c) Requisitos para la entrega.

d) Condiciones de almacenamiento.

e) Procedimientos de carga y descarga.

f) Sistema de registro y trazabilidad.

g) Condiciones de transporte.

h) Procedimientos para el retiro y derivación de los NFU.

i) Medidas de seguridad y prevención de incendios.

j) Toda otra condición necesaria para el adecuado funcionamiento del Centro.

ARTÍCULO 21° — Articulación con la normativa provincial y nacional.

La implementación y funcionamiento del Centro deberá adecuarse a las normas nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental, residuos, transporte, seguridad, habilitaciones y demás materias relacionadas.

Las actividades que requieran autorización de organismos provinciales o nacionales deberán contar con dichas autorizaciones previamente a su ejecución.

ARTÍCULO 22° — Informe anual.

La autoridad de aplicación elaborará anualmente un informe sobre el funcionamiento del Centro, que deberá contener, como mínimo:

a) Cantidad estimada de NFU recibidos.

b) Procedencia.

c) Cantidad derivada a reutilización, reciclado o valorización.

d) Cantidad derivada a disposición final.

e) Destinos utilizados.

f) Convenios celebrados.

g) Evolución del Programa Regional.

h) Toda otra información relevante.

El informe será elevado al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 23° — Comuníquese.

Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.

Ma. Victoria Irrazabal - María Cristina Hernández - Federico Mogni